

주의 요구 / 시정 요구 / 개선 요구 / 권 고

1. 제 목 : 수의계약 업무 부적정
2. 소관부점 : 경영지원실 등 21개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

전 부점은 계약에 관하여 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「계약사무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제2조에 따라 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 및 세칙 등¹⁾에서 정하는 대로 [그림 13]의 절차와 같이 공사, 용역 등 수의계약 업무를 수행²⁾하고 있고

계약담당자는 계약을 체결할 때에 세칙 제4조의2에 따라 계약명, 금액, 법령근거 등을 포함한 계약 관리대장을 ‘계약관리 전산프로그램’ (이하 “계약관리시스템”이라 한다)으로 작성하도록 하고 있다.

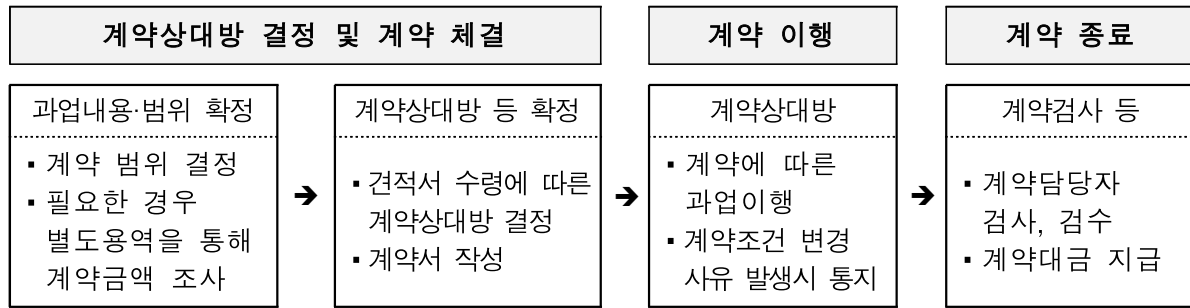
한편, 경영지원실은 세칙 및 계약관리시스템 소관부점으로 계약대장 관리 등 관련 업무를 수행³⁾하고 있다.

1) 세칙과 계약사무규칙에서 정하는 바 외에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 시행령을 따르도록 하고 있다(세칙과 계약사무규칙은 내용이 동일함).

2) 공공개발본부의 경우 「업무분장세칙」에 따라 공공개발지원처에서 공공개발업무 관련 계약을 총괄하나, 수의계약 중 일부(심의를 통해 계약상대방을 결정하지 않는 수의계약)는 각 사업 부점(공공개발기획처, 남부, 중부, 수도권동부, 수도권서부)에서 수행하고 있음

3) 「업무분장세칙」 제10조에 따라 각종 행정업무, 조달 및 관재업무 등을 수행하고 있음

[그림 13] 수의계약 업무 처리 절차⁴⁾



나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세척 제3조의2 및 제4조 등에 따르면 계약담당자가 계약을 체결할 때에는 일반경쟁의 방법을 원칙으로, 공정하고 투명한 절차에 따라 부당한 특약 등이 계약에 포함되지 않도록 하고 있고

세척 제7조, 국가계약법 시행령 제26조 등에 따르면 긴급한 계약, 특정인의 기술을 요하는 계약 등 [표 17] 및 [별표 2] “수의방법으로 할 수 있는 계약”과 같이 특별한 경우에 한정하여 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있는데

[표 17] 수의방법으로 체결 할 수 있는 계약 요약

구분	분류	내 용	비고
①	경쟁에 부칠 여유가 없는 경우 등	긴급 행사, 재해 복구, 국가안전보장 등	-
②	특정인의 기술, 제품을 요하는 경우 등	하자구분이 곤란한 공사, 특허제품 등	-
③	중소기업자가 직접 생산한 제품 등	법에 따른 성능, 기술 인증을 받은 제품 등	-
④	국가유공자 단체 등이 생산한 제품	법에 따라 설립된 복지, 장애, 유공자 단체 생산제품	자격, 직접 생산 확인
⑤	경쟁계약이 비효율적인 경우 등	물품, 용역, 학술, 원가, 공사 계약 (국가기관, 지자체, 방산물자, 혁신제품 구매 계약 등)	금액제한

4) 건축설계공모 등 심의를 통해 계약상대방을 선정하는 계약 외 수의계약

이는 계약목적물 달성을 위해 입찰에 소요되는 기간을 단축하고 불필요한 경쟁을 줄여 계약의 적시성과 효율성을 우선한 것이나 일반 경쟁입찰 대비 입찰참가자 등의 기회를 제한하는 한계가 있다.

따라서, 수의계약을 체결할 때에는 관련 규정에 따른 사유를 명확히 하고 절차를 준수하며 계약 체결 후 결과통지 등 후속업무를 철저히 수행하여 계약참가 기회를 불필요하게 제한하지 않도록 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 전 부점에서 체결한 수의계약 6,812건⁵⁾의 업무현황을 점검한 결과

(1) 견적에 의한 가격결정 등 수의계약 체결 업무 부적정

국가계약법 시행령 제26조, 제30조에 따르면 [표 18]과 같이 금액에 따른 수의계약 대상을 정하고 있으며 추정가격⁶⁾이 2천만 원 이하인 경우 단일 견적에 의해 수의계약을 체결할 수 있도록 하고 있고(이하 “소액수의계약”이라 한다)

이를 초과하는 경우(여성·장애인·사회적 기업은 5천만 원)에는 국가종합전자조달 시스템(이하 “나라장터시스템”라 한다)을 이용하여 견적서를 받아 수의계약을 체결하거나 입찰을 실시하여야 하는데, 입찰기간 소요 등의 사유로 계약을 분할하여 소액수의계약으로 처리하는 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다⁷⁾.

5) 감사대상기간 중 수의계약을 체결한 것으로 계약관리시스템에 등록된 계약 전체를 대상으로, 계약업무 관련 정보공개, 나라장터 시스템을 통한 입찰서 수령 등 국민편익에 영향을 줄 수 있는 사안을 중심으로 점검함(수의계약 6,812건 중 소액수의 계약은 6,067건)

6) 계약대상 금액으로 부가가치세를 제외한 금액

7) 계약 목적, 특성상 나라장터시스템에 견적서를 제출하는 것이 곤란한 경우(학술용역, 농수산물, 전

[표 18] 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 대상⁸⁾

구분	계약종류	기준 금액(추정가격 기준)	비고
①	건설공사 및 전문공사	건설(4억 원), 전문공사(2억 원), 그 외(1억 6천만 원) 이하	코로나 특례 상향 (2020. 5. 1.~)
②	물품 제조·구매, 용역	2천만 원 이하	
③	중소기업·소상공인 체결 물품 제조·구매, 용역	2천만 원 초과 1억 원 이하	
④	학술연구, 원가계산, 건설기술 등 특수한 지식·기술, 자격요구 물품 용역	2천만 원 초과 1억 원 이하	
⑤	여성, 장애인, 사회적 기업·협동조합, 마을기업 등	2천만 원 초과 1억 원 이하	
⑥	임대차	5천만 원 이하	

그런데, 2022. 12. 20. 홍보실에서 (주)■■■■■와 체결한 ‘한국자산관리공사 마스크트 키우미 인형탈 제작’ 용역계약(31,460천 원)의 경우 추정가격이 2천만 원을 초과하여 나라장터시스템으로 견적서를 수령하여야 하는데도 2개 업체로부터 수기 견적서를 수령하여 계약금액을 결정하고 수의계약을 체결하는 등

[표 19] 및 [별표 3] “나라장터시스템으로 견적서를 수령하지 않은 수의계약 명세”와 같이 견적서 수령 부적정 사례 30건(4개 부점)이 확인되었고

[표 19] 나라장터시스템 미사용 현황 요약

소관부점	계약건수	계약 내용	견적금액	비고
합 계 : 30건 (4개 부점, 1,346,525천 원)				
경영지원실	27	물품, 공사, 용역 계약	1,204,537 천 원	
캠코인재개발원	1	물품, 용역 계약	30,734 천 원	
새출발기금운영처	1	물품구매 계약	79,794 천 원	여성기업
홍보실	1	물품구매 계약	31,460 천 원	

가·가스·수도, 100만 원 이하계약을 제외하고는 견적서 제출에 관한 사항을 나라장터시스템에 공고하여야 하는데, 계약조건 등이 공개되어 사실상 일반입찰과 동일함

8) 시행령 제26조 제1항 제5호에서는 ‘가~아’목까지 수의계약이 가능한 범위를 정하고 있는데, 계약 체결 후속조치가 필요한 계약금액 기준(‘가’목)으로 수의계약을 체결한 사례를 대상으로 함

경영지원실에서 체결한 ‘임직원 건강측정 및 관리장비 구매·설치’ 계약(37,400천 원)의 경우 [표 20]과 같이 동일한 기기를 수의로 분할⁹⁾하여 구매되었는데 해당 제품을 전 지역본부에 설치할 계획이었던 점을 고려하면 구매예정금액 총액을 기준으로 입찰계약을 실시하여야 하는 데도 각 지역본부에서 수의로 계약을 체결하는 등

동일목적의 계약을 분할하여 수의계약을 체결한 사례 6건(계약 24건, 4개 부점)이 [표 21]과 같이 확인되었다.¹⁰⁾

[표 20] 임직원 건강측정 및 관리장비 구매·설치 계약¹¹⁾

(단위 : 천 원, VAT 포함)

계약일자	계약내용	계약부점	계약상대방	계약금액	비고
합 계 : 13건 (271,300천 원)					
2021. 6. 16.	“기재생략”	경영지원실	주식회사 ○○○○ 헬스케어	37,400	경영 지원실 통지
2021. 6. 24.		광주전남지역본부		18,700	
2021. 10. 20.		대전충남지역본부		18,700	
2021. 12. 3.		경기지역본부		18,700	
2021. 12. 10.		충북지역본부		18,700	
2022. 4. 18.		경남지역본부		20,350	
2022. 4. 26.		전북지역본부		20,350	
2022. 4. 29.		대구경북지역본부		20,350	
2022. 5. 18.		강원지역본부		20,350	
2022. 5. 23.		부산지역본부		20,350	
2022. 5. 23.		인천지역본부		20,350	
2022. 10. 27.		서울동부지역본부		18,500	
2022. 10. 27.		서울서부지역본부		18,500	

9) 해당제품을 선택한 근거는 없는 것으로 확인(계약상대방은 판촉 대행회사)

10) 동일한 계약목적 달성을 위해 동일한 계약상대방과 소액수의계약을 2건 이상 체결한 경우를 대상으로 함

11) 2022년 제품구매의 경우 ‘캠코 헬스케어 프로젝트 추진계획 보고’(경영지원실-xxxx, 2022. 4. 8.)에 따라 각 지역본부에 제품구매를 요청하였고, 2021년 제품 구매의 경우 경영지원실의 별도 통지 없이 각 지역본부에서 계약을 체결함

[표 21] 분할계약 체결 현황

(단위 : 천 원, VAT 포함)

계약목적	소관부점	계약내용			비고
		계약건수	계약금액	분할내용	
합 계 : 6건 (4개 부점, 계약 24건)					
“기재생략”	경영지원실 (12개 지역본부)	“기재생략”	구매 수량 분할		
	캠코인재개발원		물품, 용역 구분		
	광주전남지역본부		물품 분할		
	광주전남지역본부		물품 분할		
	경영지원실		물품 분할		
	서울동부지역본부		물품 분할		

한편, 수의계약 중 원가검증 및 확정 용역, 교육, 인쇄물 제작 등 반복·지속 발생하는 계약 중 일부가 업무처리 부점에 따라 [표 22]와 같이 처리되고 있는데¹²⁾

[표 22] 지속 반복되는 수의계약 현황

(단위 : 천 원, VAT 포함)

분류	계약정보			소관부점 (상대방별 계약체결 상위 부점)	비고
	상대방	건수	금액		
원가검증 용역*	소 계	278	892,687	-	
	“기재생략”			공공개발본부, 기업자산인수처	
				경영지원실, 남부·중부개발처 등	
				기업지원본부, 채권인수처, 정보시스템실	
				수도권동부개발처 등	
				기업지원본부, 기획조정실 등	
				수도권동부개발처 등	
				수도권서부개발처 등	
				수도권동부, 중부개발처	

12) 담당자는 업무 편의성, 효율성 등을 고려하여 유사업무를 수행했던 업체와의 수의계약을 선호함

분류	계약정보			소관부점	비고
	상대방	건수	금액		
교육	소 계	73	681,796	캠코인재개발원	
	“기재생략”				
사무가구 구매	소 계	145	630,613	전 부점	
	“기재생략”				
시설보수 공사	소 계	116	1,062,835	-	
	“기재생략”				
인쇄물 제작	소 계	125	530,191	-	
	“기재생략”				
건축원가 확정	소 계	17	135,700	-	
	“기재생략”				

* 정보시스템실의 경우 별도 POOL을 구성하여 운영하고 있음

소관부점이 특정업체와 체결한 소액수의계약은 법령에 부합하나 일부계약은 계약상대방이 과점화되어 있거나, 특정업체에 계약이 편중되어 있는 것으로 확인¹³⁾되었다.

따라서, 소액수의계약은 적시성과 효율성을 우선하고 있으나 시급성을 요하지 않고 반복적으로 발생하여 업무량을 추정할 수 있는 계약에 대해서는 공모를 통해 관련 업체 POOL을 구성¹⁴⁾하거나 입찰계약을 활성화하여 관련 기업에게 계약 기회를 제공할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.¹⁵⁾

13) 사무가구 구매 계약의 경우 감사대상기간 중 전 부점의 사무가구 구매 계약 중 20건을 초과하는 건에 대해 표기하였으며 지역본부에서는 해당 지역 업체에서 가구를 구매하고 있음(건수 및 금액 미미)

14) 안전진단 용역, 국유재산 개·보수 공사 등은 계약상대방 POOL을 구성하여 운영하고 있음

(2) 수의계약 감사원 통지 등 계약체결 후속 조치 업무 불철저

국가계약법 시행령 제26조에 따르면 [표 23] 및 [별표 2] “수의방법으로 할 수 있는 계약”과 같이 특정인의 기술을 요하여 체결한 수의계약 등은 그 내용을 기관의 장에게 보고하도록 하고 있고

그 중 일부는 계약금액, 계약상대방 등 관련 내용¹⁶⁾을 공사홈페이지에 계약체결 다음 달 말일까지 공개하고 감사원에 통지하도록 하고 있다¹⁷⁾.

[표 23] 계약내용 보고 및 감사원통지 대상 수의계약 요약¹⁸⁾

구분	계약상대방	내 용	비고
특정인의 기술, 제품을 요하는 경우 등	직전·현재 시공사	시설물 하자 책임 구분 곤란한 경우, 작업상 혼란 초래 우려가 있는 현장, 마감공사	감사원 통지대상
	사실상 단일 시공사	접적지역 등 특수지역 시행공사, 특허공법 적용 또는 신기술(전력, 재난, 시공) 적용 공사	
	제조사	해당 물품 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 정비하는 경우(이미 조달된 물품 교환, 확충 포함)	
	사실상 단일 제조사	특허, 실용신안등록, 디자인등록 제품 구매 혹은 해당 제품 생산자가 1인뿐인 경우	
	특정인	기술, 경험, 자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·훈련·학술연구 용역 및 디자인 공모 당선자, 부동산 매입·임차, 임대 경우	
중소기업자가 직접 생산한 제품 등	중소기업자	「중소기업진흥에 관한 법률」 등에 따라 중소기업자로부터 성능, 품질, 신제품, 녹색 인증을 받거나 우수조달 물품으로 지정된 제품 등을 구매하는 경우	
국가유공자 단체 등이 생산한 제품	법령에 따라 설립된 단체	국가유공자 자활집단촌의 복지공장, 국가유공자 상이단체, 중증장애인단체, 사회복지법인 등이 생산한 제품	

15) 단체 구매 실적 등을 고려하여 POOL을 구성할 필요가 있음

16) 계약정보(1. 사업명과 계약이행기간, 2. 계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점소재지, 3. 예정가격과 계약금액, 4. 수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유)를 계약이행 완료일부터 1년이 되는 날까지 공개하여야 함

17) 국가계약법 시행령에서는 감사원 통지기한을 정하지 않고 있으나 세척 및 계약사무 규칙에서는 계약 내용을 지체 없이 통지하도록 하고 있음

18) 방위사업청장 군용규격물자 구매, 비상재해에 따른 국가소유 복구용 자재를 매각, 다른 법령에 따라 국가사업 위탁·대행하는 자와 사업에 대한 계약을 하는 경우와 같이 공사가 체결하지 않는 수의계약 사유는 제외함

한편, 「인지세법」 제1조, 제2조 및 같은 법 시행령 제2조의3에 따르면 공사도급계약서, 변호사·공인회계사 등이 수입계약서를 작성할 때에는 [표 24]의 인지세를 납부하도록 하고 있는데 인지세는 세칙 제13조에 따라 계약상대방과 공사가 각 50%씩 부담하도록 하고 있다.

[표 24] 도급계약·수입계약서 등의 기재금액별 인지세액

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
10억 원 초과	35만 원

따라서, 특정인의 기술을 요하여 수의계약을 체결하는 경우에는 계약 근거에 따른 내용보고 및 감사원 통지를 지체없이 실시하고 도급·수입 계약에 대해서는 법령에 따른 인지세를 계약상대방과 납부하는 등 후속 업무를 철저히 하여야 한다.¹⁹⁾

그런데, 2022. 8. 14. 정보시스템실에서 (주)◆◆◆◆◆와 체결한 ‘웹 리포팅툴 유지보수’ 계약²⁰⁾(30,000천 원)의 경우 해당 제품을 제조·공급한 자와 제품을 정비하기 위한 목적으로 수의계약을 체결하였으므로 기관장에 계약내용을 보고하고 감사원에 통지하는 등 후속조치를 하여야 하는데도 관련 조치가 없었던 것으로 확인되었고

19) 2021. 7. 28. 「규제혁신 등 내규 관리·개선 실태 특정감사」를 통해 인지세 납부의무가 발생하는 공사업무를 정의하고, 인지세를 공사와 계약상대방이 분담하도록 「계약사무세칙」 개정을 통보하였는데 인지세 미납 사례는 명시하지 않음(2021. 12. 16. 「계약사무세칙」 개정완료)

20) 공사의 다양한 통계자료 및 업무시스템별 각종 출력자료 작성을 지원하기 위해 도입된 솔루션의 유지보수 계약으로 해당 소프트웨어를 공급한 업체와 연 1회 체결

2022. 12. 2. 공공개발지원처에서 (주)○○○○○건축사사무소 등²¹⁾과 체결한 ‘나라키움 ▽▽▽▽청사 신축사업 설계용역’ 계약(520,655천 원)의 경우 디자인 공모 당선자와 수의계약을 체결하여 계약내용을 감사원에 통지하는 등 후속조치를 하여야 하는데도 조치가 없었던 것으로 확인되는 등

[표 25] 및 [별지 4] “감사원 통지대상 계약 명세”와 같이 특정인의 기술, 제품을 요하여 계약을 체결하였는데도 감사원에 통지하지 않은 계약 102건(10개 부점)이 확인²²⁾되었다.

[표 25] 감사원 통지대상 계약 현황

(단위 : 건)

소관부점	계약종류	감사원통지		비고
		대상	미통지	
합 계 : 102건 (10개 부점)				
정보시스템실	“기재생략”	50	50	
공공개발지원처*		25	25	
온비드사업처		10	10	
남부개발처		8	8	
수도권서부개발처		2	2	
홍보실		2	2	
캠코연구소		2	2	
수도권동부개발처		1	1	
국유재산조사처		1	1	
가계기획처		1	1	

* 공공개발기획처 부속 부점(공공계약부)에서 체결한 수의계약을 합산함

21) 공동도급으로 대표(○○○○○건축사사무소, 94.5%, 건축), 도급(주식회사 ○○○○○, 5.5%, 전기·통신·소방)으로 구성

22) 감사원 통지대상에 대해 사전 검토 요청이 있었던 중부개발처(2건) 및 계약관리시스템을 사용하지 않은 지역본부 사무실 임차계약 등은 제외

한편, 2021. 5. 27. 경영지원실에서 目目정보와 체결한 ‘캠코양재타워 16층 및 18층 통신선로 설치’ 공사계약(49,478천 원)의 경우 인지세 4만 원을 납부하지 않은 것으로 확인되는 등 [표 26] 및 [별표 4] “인지세 납부 대상 계약 명세”와 같이 계약서 작성 후 인지세를 납부하지 않은 사례 36건(9개 부점)이 확인²³⁾되었다.

[표 26] 인지세 미납계약 요약

(단위 : 건, 천 원)

소관부점	계약종류	인지세		비고
		대상건수	금액	
합 계 : 36건 (9개 부점, 1,780천 원)				
경영지원실	“기재생략”	23	920	
인재경영실		4	220	
전북지역본부		2	110	
부산지역본부		2	80	
홍보실		1	150	
가계기획처		1	150	
대구경북지역본부		1	70	
인천지역본부		1	40	
충북지역본부		1	40	

23) 감사일 현재 추정가격 3천만 원을 초과(이하는 계약서 작성을 생략할 수 있음)하는 용역, 공사 수의계약 중 전자계약을 체결하지 않은 계약을 대상으로 점검함(전자계약을 체결하는 경우 인지세를 납부하여야 계약서를 작성할 수 있도록 하고 있음)

(3) 계약관리시스템 개선 필요

한편, 수의계약을 체결할 때에 견적서를 수기로 접수하거나 감사원 통지 등 후속업무가 불철저한 사례가 발생한 원인을 살펴보면

계약업무는 계약목적을 확정된 후 가격 결정, 업체선정 및 결과 통지 등 복잡한 업무가 연속적으로 처리되어야 하는데 현재 공사에서 운영 중인 계약관리시스템은 대장관리 목적으로 설계, 운영되어 계약업무를 수행하는 담당자가 후속 조치 사항을 인지하기 어려웠고

계약업무를 수행하는 각 부점의 담당자는 전임자의 계약내용을 참고하여 처리하고 있어 업무 오류가 발생한 경우 이를 인지하기 어려운 실정이었다.

따라서, 계약관리시스템에서는 수의계약 사유에 따른 근거 목록을 제공하고 감사원 통지 등 후속조치가 필요한 사안에 대해서는 자동으로 계약체결 결과를 소관부점으로 송부하거나 등록하도록 하며

계약종류를 세분화하여 기준 금액을 초과하는 계약에 대해서는 '나라장터시스템을 통한 견적서 수취 필요' 및 '인지세 납부 안내' 문구 등을 추가하여 담당자 오류를 최소화하도록 계약관리시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실 등 해당 부점은 감사결과를 수용하여 시스템 개선의 필요성을 동감하면서도 계약업무의 난이도와 일원화되지 않은 업무의 한계를 설명하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실 등 13개 부점 부점장은 국가종합전자조달시스템으로 견적서를 수령하지 않은 30건²⁴⁾, 분할계약을 체결한 6건²⁵⁾, 계약체결 후 인지세를 납부하지 않은 36건²⁶⁾에 대해 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

정보시스템실 등 10개 부점²⁷⁾ 부점장은 감사원 통지대상 수의계약에 대해 감사원에 통지하시기 바랍니다.²⁸⁾(시정)

경영지원실장은 계약관리시스템 내 수의계약 사유를 분류, 등록하고 계약체결 후속 조치가 필요한 대상에 대해서는 알림 문구를 추가하는 등 계약관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

경영지원실장, 공공개발지원처장은 지속 반복되는 수의계약²⁹⁾에 대해 계약상대방 POOL을 구성하는 등 계약상대방이 편중되지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

24) 4개 부점(경영지원실, 캠프인재개발원, 새출발기금운영처, 홍보실)

25) 4개 부점(경영지원실, 캠프인재개발원, 서울동부지역본부, 광주전남지역본부)

26) 9개 부점(경영지원실, 가계기획처, 인재경영실, 홍보실, 대구경북지역본부, 부산지역본부, 인천지역본부, 전북지역본부, 충북지역본부)

27) 가계기획처, 국유재산조사처, 남부개발처, 공공개발지원처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처, 온비드사업처, 정보시스템실, 캠프연구소, 홍보실

28) 해당 부점에서는 경영지원실에 감사원 통지대상 목록을 제출하고 경영지원실에서는 취합된 목록을 감사실에 제출하여 감사원에 통지

29) 공공개발본부의 원가검증 용역, 경영지원실의 가구 구매 계약 등

[별표 2]

수의방법으로 할 수 있는 계약(국가계약법 시행령 제26조)

구분	내 용	비 고
1호	경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우	
가	천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그 밖에 이에 준하는 경우	
나	국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 군시설물의 관리, 외교관계, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 보안상 필요가 있거나, 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우	
다	방위사업청장이 군용규격물자를 연구개발한 업체 또는 「비상대비자원 관리법」에 따른 중점관리대상업체로부터 군용규격물자(중점관리대상업체의 경우에는 방위사업청장이 지정하는 품목에 한정한다)를 제조·구매하는 경우	
라	비상재해가 발생한 경우에 국가가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우	
2호	특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우	
가	공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우	
나	작업상 혼란이 초래될 우려가 있는 등 동일 현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자와 계약을 하는 경우	
다	마감공사와 관련하여 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우	
라	접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우	
마	특허공법을 적용하는 공사 또는 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술, 종전의 「전력기술관리법」(법률 제13741호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술 또는 「재난안전산업 진흥법」 제14조에 따라 지정된 재난안전신기술(각 해당 법률에 따라 지정된 보호기간 또는 유효기간 내의 경우로 한정한다)을 적용하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우	
바	해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우	
사	이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우	
아	특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우	

자	해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우	
차	특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우	
카	특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우	
3호	「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 목의 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우	
가	「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품	
나	「소프트웨어 진흥법」 제20조에 따라 품질인증을 받은 제품	
다	「중소기업 기술혁신 촉진법」 제9조제1항제3호에 따른 지원을 받아 개발이 완료된 제품으로서 당초의 수요와 연계된 자가 구매를 협약한 제품	
라	「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증받은 제품	
마	「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조, 「건설기술 진흥법」 제14조 또는 「재난안전산업 진흥법」 제14조에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품	
바	「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품	
사	「조달사업에 관한 법률 시행령」 제31조에 따라 지정·고시된 우수조달 공동상표의 물품(기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)	
아	삭제	
자	과학기술정보통신부장관이 「지능정보화 기본법」 제58조에 따른 정보보호시스템의 성능과 신뢰도에 관한 기준에 합치된 것으로 확인한 제품으로서 「전자정부법 시행령」 제69조에 따라 국가정보원장이 정한 정보보호시스템 유형별 도입요건을 준수한 제품	
차	「재난안전산업 진흥법」 제16조제1항에 따른 적합성 인증을 받은 재난안전제품	
4호	국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우	
가	국가보훈부장관이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장	
나	「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체 중 상이를 입은 자들로 구성된 단체	
다	「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설	
라	「사회복지사업법」 제16조에 따라 설립된 사회복지법인	

5호	제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우	
가	다음의 어느 하나에 해당하는 계약	
1)	「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약	
2)	추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약	
3)	추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.	
4)	추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약	
5)	추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약	
가)	「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업	
나)	「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업	
다)	「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자	
6)	추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약	
나	재외공관이 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우	
다	물품을 가공·하역·운송 또는 보관할 때 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우	
라	「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우	
마	다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우	
바	다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 하는 경우	
사	「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우	
아	「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제8조의2제1항에 따라 선정된 디지털서비스에 관한 계약을 하는 경우	

[별표 3]

나라장터시스템으로 견적서를 수령하지 않은 수의계약 명세

(단위 : 건)

순 번	계 약 명	견적금액	계약 종류	소관부점	비고
합 계 : 30건 (4개 부점, 1,346,525천 원)					
1	“기재생략”	24,675	물 품	경영지원실	
2		37,400	물 품	”	
3		24,948	용역	”	
4		66,726	공사	”	
5		56,652	공사	”	
6		49,870	공사	”	
7		49,720	공사	”	
8		49,570	공사	”	
9		49,500	공사	”	
10		49,478	공사	”	
11		49,005	공사	”	
12		48,784	공사	”	
13		48,400	공사	”	
14		48,180	공사	”	
15		45,980	공사	”	
16		77,954	용역	”	
17		84,398	용역	”	
18		28,872	용역	”	
19		35,857	공사	”	
20		30,250	공사	”	

순 번	계 약 명	견적금액	계약 종류	소관부점	비고
21		25,848	공사	경영지원실	
22		33,000	물 품	”	
23		32,778	물 품	”	
24		39,072	물 품	”	
25		39,879	물 품	”	
26		49,726	용역	”	
27		28,017	물 품	”	
28		79,794	물 품	새출발기금 운영처	
29		30,734	물 품	캠코 인재개발원	
30		31,460	물 품	홍보실	

[별표 4]

인지세 납부대상 계약명세

(단위 : 천 원)

순 번	계 약 명	계약금액	인지세	소관부점	계약 체결일
합 계 : 36건 (계약금액 : 1,793,174천 원, 인지세 : 1,780천 원)					
1	“기재생략”	110,000	150	가계기획처	2021. 4. 20.
2		49,870	40	경영지원실	2021. 6. 4.
3		49,720	40	”	2021. 5. 25.
4		49,570	40	”	2021. 6. 2.
5		49,500	40	”	2021. 6. 1.
6		49,500	40	”	2021. 1. 15.
7		49,478	40	”	2021. 5. 27.
8		49,170	40	”	2021. 1. 15.
9		49,005	40	”	2021. 6. 4.
10		48,921	40	”	2021. 4. 23.
11		48,784	40	”	2021. 1. 22.
12		48,582	40	”	2021. 1. 30.
13		48,410	40	”	2021. 4. 23.
14		48,400	40	”	2021. 6. 3.
15		48,213	40	”	2021. 4. 23.
16		48,180	40	”	2021. 1. 21.
17		47,190	40	”	2020. 9. 21.
18		45,980	40	”	2021. 2. 17.
19		43,703	40	”	2021. 4. 23.
20		43,527	40	”	2020. 9. 17.

순 번	계 약 명	계약금액	인지세	소관부점	계약 체결일
21		40,040	40	경영지원실	2020. 7. 28.
22		39,380	40	"	2021. 1. 15.
23		35,857	40	"	2021. 5. 26.
24		47,630	40	"	2020. 6. 2.
25		54,230	70	대구경북 지역본부	2022. 7. 13.
26		49,870	40	부산지역본부	2022. 2. 3.
27		49,060	40	"	2020. 7. 8.
28		55,000	70	인재경영실	2020. 11. 5.
29		27,500	70	"	2022. 1. 3.
30		22,000	40	"	2021. 11. 19.
31		22,000	40	"	2022. 11. 5.
32		37,433	40	인천지역본부	2020. 9. 1.
33		57,465	70	전북지역본부	2022. 8. 11.
34		48,037	40	"	2021. 11. 15.
35		49,969	40	충북지역본부	2022. 11. 9.
36		132,000	150	홍보실	2022. 4. 12.